

1500346-41.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... os acusados estavam exercendo o tráfico ilícito no local dos fatos. Na delação, constava que ALEX permanecia a bordo de uma moto nas proximidades do "Supermercado Spani", na função de "olheiro", avisando o comparsa quando uma viatura policial estava se aproximando. WELLINGTON, por sua vez, ficava no "ponto" de tráfico, aguardando usuários para promover a venda oportuna, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500346-41.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067502/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23525257 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 592/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2067502 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

WELLINGTON MARTINS e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 35 "caput" c/c Art. 40 "caput", III e Art. 33 "caput" todos do(a)

SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

19/07/2022

Réu Preso

Em 19 de julho de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu WELLINGTON MARTINS, bem como o sua Defensora Técnica, DRA. Elenil Gardim Machado da Silva Gobbo OAB 204274/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Thiago Dias Peres (Policial Civil), Juceil Batista Rodrigues (GCM), Washington Cardoso de Souza e Felipe Daniel David da Silva (GCM). AUSENTE o réu Alex Correa de Lima, porém presente na sala virtual sua Defensora, DRA. Ranuzia Coutinho Martins OAB 263501/SP. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. A seguir, pela MM Juíza de Direito foi dito: "Em relação ao acusado ALEX CORREA DE LIMA, consigno que as provas em relação a ele serão produzidas de

maneira antecipada, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, estando devidamente presente sua defensora técnica, Dra Ranúzia Coutinho Martins. Ademais, a fim de evitar tumulto processual, determino o desmembramento do feito em relação a este réu, bem como que seja expedido, nos autos desmembrados, Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor tendo em vista que não foi encontrado no endereço fornecido nos autos (fls. 152/153, 156, 182/183 e 191), descumprindo portanto, as condições de sua liberdade provisória". Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu WELLINGTON. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus ALEX CORREA DE LIMA e WELLINGTON MARTINS, ambos devidamente qualificado nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, eis que: 1) no dia 10 de março de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia no 10 de março de 2022, por volta das 16h20, na Rua Anna Inghes Delegado Fiol e nas Rua Virginia Rosa de Moraes - Jardim Juliana, nesta cidade e Comarca de Tatuí, nas imediações de uma sede recreativa e esportiva (quadra de esportes), traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 4 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,3 gramas, 36 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 30 gramas, e 22 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 43,8 gramas. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se associaram para a prática do tráfico ilícito e, para tanto, permaneciam nas proximidades do local da abordagem, que elegeram como "ponto", onde aguardavam usuários para promover a venda oportuna, dividindo tarefas na empreitada criminosa. Na prática delitiva, WELLINGTON trazia consigo algumas porções, mantinha o restante das drogas em depósito (num terreno existente em frente a uma quadra de futebol), para posterior entrega ao consumo de terceiros, bem como guardava consigo o dinheiro proveniente das vendas. ALEX, por sua vez, fazia uso da motocicleta Yamaha, Placas EOP-9664/Tatuí (SP), ficava a uma certa distância e funcionava como "olheiro", avisando o comparsa quando uma viatura policial se aproximava. Policiais Civis estavam em serviço quando receberam informação dando conta de que os acusados estavam exercendo o tráfico ilícito no local dos fatos. Na delação, constava que ALEX permanecia a bordo de uma moto nas proximidades do "Supermercado Spani", na função de "olheiro", avisando o comparsa quando uma viatura policial estava se aproximando. WELLINGTON, por sua vez, ficava no "ponto" de tráfico, aguardando usuários para promover a venda oportuna, bem como ficava na posse do dinheiro angariado e fazia uso de um terreno baldio existente na frente de uma quadra esportiva, onde guardava e mantinha o restante do entorpecente em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. De imediato, os agentes de segurança se deslocaram para o endereço fornecido e, lá chegando, avistaram ALEX a bordo da motocicleta mencionada, efetuaram a abordagem e localizaram 1 aparelho de telefone celular em seu poder. Na ocasião, indagado, ALEX admitiu que estava atuando na função de "olheiro", associado com WELLINGTON e com outro traficante chulado "Cauã", para tanto recebendo R\$50,00 por dia de "trabalho". Na sequência, com o apoio de Guardas Civis e com o auxílio de cão farejador, os Policiais foram até o terreno apontado na delação, localizado na Rua Virginia Rosa de Moraes - em frente a uma quadra de esportes - avistaram WELLINGTON saindo do terreno, bem como

outro indivíduo que estava bem próximo, identificado como Washington Cardoso de Souza, que ali estava para comprar entorpecentes. Assim é que, efetuada a abordagem, em poder de WELLINGTON, os Policiais encontraram 4 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R\$ 115,00 em espécie, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia no local, associado com ALEX. Dando continuidade às diligências, efetuando buscas no terreno baldio, os agentes de segurança ainda lograram encontrar outras 36 porções de cocaína idênticas àquelas localizadas em poder do denunciado, bem como 22 porções de “maconha” dispostas em embalagens individuais, de modo a facilitar a venda, drogas que pertenciam aos denunciados e estavam destinadas à mercancia ilícita. O réu WELLINGTON foi notificado pessoalmente (fls. 154), o acusado ALEX foi notificado por edital (fls. 182) e ambos apresentaram Defesa Preliminar (fls. 177/181 e 199/200). Assim, por decisão proferida no dia 13 de julho de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 201/203). No início dessa solenidade, considerando a ausência do réu ALEX, citado por edital, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP, desmembrando-se o feito em relação a esse acusado. No mais, durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas (de forma antecipada com relação ao acusado ALEX), ultimando-se com o interrogatório do réu WELLINGTON, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição dos acusados, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 46/65 e 67/68, bem como Certidões a fls. 37/45 e 66. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, desmembrado o feito em relação ao réu ALEX, aprecio somente no que toca ao acusado WELLINGTON o pedido ministerial, o qual comporta parcial procedência, absolvendo-se esse da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:” (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento:

14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: “(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero

concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)" (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e o réu estavam envolvidos no tráfico de entorpecentes, cada um em determinada atividade, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, que demonstrassem fossem os réus comparsas na atividade, eis que segundo as próprias testemunhas ouvidas o réu Alex serviria de olheiro para diversos traficantes. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre os réus, imperiosa a absolvição de WELLINGTON no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/24), pelo auto de constatação preliminar (fls. 25/26), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 137/143) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu ALEX, em solo policial (fls. 10), afirmou que, na data dos fatos, estava trabalhando de "olheiro" para os traficantes WELLINGTON e Caua pelo segundo dia, não sabendo dizer o nome completo de Cauã. Relatou que os avisava quando via movimento de viatura. No dia anterior aos fatos, recebeu cinquenta reais para ser "olheiro", tendo recebido vinte e cinco reais de WELLINGTON e vinte e cinco reais de Caua. Na data dos fatos, não chegou a receber o valor de cinquenta reais, pois a polícia chegou e os abordou trazendo nesta Delegacia. Conheceu WELLINGTON e Caua no "Bar do Gordo" na Vila Angélica. Por sua vez, o réu WELLINGTON, em solo policial (fls. 14), afirmou que há quatro dias vende cocaína no local dos fatos, pois é usuário e vende para sustentar o vício. Somente conhece Cauã de vista e ele também vende drogas no local, mas não sabe nada sobre ele. Afirmou ser viciado em cocaína e bebida alcoólica. No dia anterior aos fatos, comprou por 100 reais no posto Atlantic de um caminhoneiro, cujo nome não sabe, 13 porções de cocaína. Na data dos fatos, ia vender uma (não sabe o nome do comprador) e usar três porções, mas os policiais chegaram e foi detido. Em juízo, disse que havia consumido muita droga e estava devendo para os traficantes e tentou vender quatro papelotes no local. Sabia que Alex estava trabalhando para os traficantes, mas não tinha contratação com ele. Desconhece o restante da droga, pois o terreno é muito grande e entra várias pessoas. Iria vender um papelote para Washington e no dia anterior tinha vendido para ele. Trabalha na marx pan, mas foi demitido, seu filho foi para o Conselho Tutelar em Araçatuba, só que veio para Tatuí por causa de sua ex-esposa e recaí no vício e se endividou. Tem 3 filhos. Já foi processado por furto e por uso de drogas. Analisando a autodefesa dos acusados – colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – é possível verificar que ambos confessaram os fatos, o que foi corroborado pela prova oral produzida, tornando indubitável a finalidade mercantil do entorpecente. De fato, o Policial Civil Thiago Dias Peres, em sede policial (fls. 04/06), relatou que, na data dos fatos, juntamente com guardas civis municipais, receberam informação de que estava ocorrendo tráfico em um terreno localizado na Rua Virgínia Rosa de Moraes (defronte quadra de futebol), Bairro Jardim Juliana, Tatuí/SP. A informação descrevia também que havia a presença de "olheiro", o qual ficava próximo ao "Supermercado Spani" e avisava os traficantes quando via viatura chegando. Com as informações, foram ao local e abordaram o "olheiro" identificado como ALEX CORREA DE LIMA, o qual confessou que era "olheiro" e trabalhava para os traficantes "Wellington" e "Cauã", ganhando cinquenta reais para avisá-los. ALEX informou era o segundo dia como "olheiro" e que ganhou cinquenta reais ontem e ganharia mais cinquenta reais naquela ocasião. Então, enquanto uma viatura ficava com o "olheiro", os demais foram até o terreno onde ocorria o tráfico (Rua Virgínia

Rosa de Moraes - defronte quadra de futebol - bairro Jd Juliana). Ao chegarem no local, visualizaram um indivíduo saindo do terreno e outro próximo. Ao abordarem esses sujeitos, localizaram com o indivíduo que estava saindo do terreno, de nome WELLINGTON MARTINS, quatro porções de cocaína, o valor de R\$115,00 (cento e quinze reais) e um celular. Instando, o réu WELLINGTON confessou que estava em ato de mercancia de drogas e com o indivíduo de nome Washington Cardoso de Souza, nada foi localizado. Porém, esse disse que estava no local para comprar cocaína de WELLINGTON. O cão da Guarda Civil Municipal localizou no terreno, embaixo de entulhos, 36 porções de cocaína com a mesma embalagem que a cocaína encontrada com WELLINGTON e 22 porções de maconha. Declaram que o "olheiro" ALEX estava com um celular e uma motocicleta estacionada, marca Yamaha, Placas EOP9664 em nome de Ronaldo de Oliveira Barbosa, tendo ALEX dito que a motocicleta é sua, porém em nome de outra pessoa desconhecendo quem seja. Em juízo, disse que tinham informações de que indicavam que num campo de society ocorria o trafico de drogas e que bem proximo ao Spani poderia ficar um olheiro que avisaria a chegada dos policiais. Primeiro identificaram esse olheiro que apresentou uma atitude suspeita e foi abordado, vindo a confessar e entregar o nome de dois traficantes - Kaua e Wellington e que ganhava a quantia de R\$50,00 para fazer esse serviço. Uma viatura ficou com o Alex e saíram atrás deste campo e viram dois indivíduos no local e com Wellington que estava saindo do terreno foram encontradas 04 porções de cocaína, o outro individuo estava do lado de fora do terreno. No terreno, num entulho, foi localizado o restante da droga. Não conhecia os acusados. Teve conhecimento que dias após os fatos, Kaua foi preso. No momento da abordagem havia adolescentes jogando bola. Convergindo em mesmo sentido, o Guarda Civil Municipal Felipe Daniel David da Silva, em sede policial (fls. 07), corroborou integralmente a versão do policial Thiago. Em juízo, disse que houve denuncia de trafico numa madeireira desativada no bairro e que ficava um olheiro próximo ao supermercado Spani. Foram até o local, encontraram Alex ao lado do supermercado e ele mudou seu comportamento. Uma viatura foi atrás de Wellington e outra abordou Alex. Alex confirmou que trabalhava de olheiro para Wellington e outros vendedores. Na madeireira encontraram Wellington saindo do local e com 4 porções de entorpecentes. O individuo Washington confirmou eu estava ali para comprar drogas de Alex. Em buscas pelo local foi encontrado o restante da droga. Não conhecia o réu Wellington. Há 20 metros havia crianças jogando bola porque já um campo de futebol. Ambos confessaram a participação no trafico. Do mesmo modo, o também Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em sede policial (fls. 08), igualmente corroborou integralmente a versão do policial Thiago. Em juízo, disse que foram apoiar a policial civil acerca da informação de um olheiro que ficava ao lado do supermercado Spani e que avisava a aproximação das viaturas. Com isso, viaturas da civil e da guarda foram atrás desse olheiro que era o Alex, ele foi abordado e confirmou que estava trabalhando como olheiro. Com Wellington que foi visto saído de uma madeireira com 04 porções de cocaína e com uso do cão farejador foram encontradas mais porções de cocaína idênticas as que estava com o réu, bem como porções de crack. Já conhecia o réu Wellington, pois o abordou na semana anterior, pois havia informação de que ele comercializava entorpecentes, mas naquela oportunidade nada foi encontrado. Há uma quadra society e praticamente do lado há a madeireira. Havia adolescentes jogando no local e praticamente o dia todo há gente ali. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes de segurança, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o

réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos,

principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, a testemunha Washington Cardoso de Souza, em solo policial (fls. 09), afirmou que, na data dos fatos, foi até o terreno local dos fatos para comprar cocaína de WELLINGTON. Ia comprar uma porção para uso pessoal, pois é usuário de cocaína. Já comprava de WELLINGTON há um ano, pois faz um ano que se mudou para Tatuí/SP. Sempre pegou cocaína no mesmo local e que além de WELLINGTON tem outros vendedores, mas não sabe declinar os nomes. Passa no local, pega a droga para uso pessoal e vai embora, nem conversa com os vendedores. Na data dos fatos, ao ir comprar a cocaína, os policiais chegaram e já abordaram o vendedor. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado WELLINGTON trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o acusado WELLINGTON e outra nas proximidades de onde esse estava; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 137/143), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente; e 3) a confissão dos acusados. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a exata correspondência dos réus com os traficantes que atuavam no local dos fatos; 5) o depoimento da testemunha Washington, relatando que comprava drogas do réu; e 6) a confissão dos acusados. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da

droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 137/143) e demonstrado que o réu WELLINGTON incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo e guardar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Por fim, cumpre ressaltar que, perpetrado o crime de tráfico de entorpecentes nas imediações de uma quadra (fls. 226/227), é necessária a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. De fato, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “Quadras poliesportivas das cidades, bairros, conjuntos habitacionais, podem ser entendidas como local de diversão de qualquer natureza, razão pela qual se afigura adequada a aplicação da causa de aumento de pena, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau.” (REsp n. 1.255.249/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 23/4/2012). Cabe ressaltar que a causa de aumento acima apontada tem natureza objetiva, isto é, basta a prática do crime de tráfico nas imediações de um dos locais elencados no rol do dispositivo legal retro para que incida essa majorante, independentemente de qualquer intenção do agente de comercializar drogas para as pessoas que frequentam aquele lugar. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.” (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). Certo, portanto, que o réu WELLINGTON perpetróu o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da

culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, deve-se ser considerado nesse momento que o réu ostenta maus antecedentes, consubstanciado em condenações criminais definitivas com decurso do prazo depurador de reincidência ou não caracterizadoras da recidiva (Proc. 0015265-10.2004.8.26.0032 - fls. 38/39; e Proc. 0021887-42.2003.8.26.0032 - fls. 41/42; e Proc. 0045019-31.2003.8.26.0032 - fls. 43). Por tais motivos, fixo sua pena-base 1/6, acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, considerando que a confissão do acusado embasou a prolação desse édito condenatório, nos termos da Súmula nº 545 do C. STJ, aplico a atenuante relativa a essa circunstância, retornando sua pena ao mínimo legal, isso é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública, pelas razões acima expostas. Em terceira fase, existente a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento sua pena na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu com maus antecedentes, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando os maus antecedentes do acusado. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, quanto a ambos os acusados, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu WELLINGTON MARTINS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, incisos III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) absolver o acusado da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu WELLINGTON, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando os maus antecedentes do acusado WELLINGTON, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu WELLINGTON na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensor dativo (fls. 157). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como

do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 127) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 115,00 em dinheiro - fls. 147) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Escorada na mesma fundamentação legal, determino o perdimento do veículo apreendido (YAMAHA/FACTOR YBR125 K, de placas EOP 9664-Tatuí/SP - fls. 23), em favor da união, apropriado ao Funad, posto que se comprovou que este veículo era empregado pelos réus para o transporte e entrega de drogas. Destaque-se, em se tratando de bem móvel, presume-se que o possuidor do veículo - in casu o réu - é seu proprietário e, portanto, a indicação de outra pessoa no registro da motocicleta não obsta a decretação do perdimento deste bem, pois tal discrepância constitui mera irregularidade administrativa. Até mesmo porque, comprovada a utilização do bem para o exercício da narcotraficância, a identificação de seu titular, para fins de perdimento, é irrelevante. Neste sentido: Tráfico de entorpecentes. Condenação. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes. Claro envolvimento do réu com a criminalidade. Inaplicabilidade. Decretação de perdimento de veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes. Propriedade do bem irrelevante. Uso para o crime configurado. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00172372320118260047 SP 0017237-23.2011.8.26.0047, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 31/01/2013, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2013) (grifos aditados). Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Acolho o pedido ministerial para decretar a prisão preventiva do corréu Alex Correa de Lima, eis que descumprira as condições de sua liberdade provisória concedida em audiência de custódia (fls. 104/105), não sendo encontrado no endereço fornecido nos autos e deixando de comparecer aos atos do processo, recebendo o decreto de revelia. No mais, o réu demonstrou que não fazia jus ao benefício trazendo evidente prejuízo ao deslinde processual e aplicação de sua pena. Expeça-se mandado de prisão". Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 157). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA